

SENADO DE PUERTO RICO

u
SECRETARIA DEL SENADO
14 OCT 2025 PM12:38

**Nombramiento del
Dr. David Figueroa Betancourt
como Defensor de las Personas con Impedimentos**

INFORME

14 de octubre de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado Núm. 15, aprobada el 16 de enero de 2025, y en la Resolución Núm. 255, aprobada el 30 de junio de 2025, vuestra Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el nombramiento del Dr. David Figueroa Betancourt como Defensor de las Personas con Impedimentos.

El pasado 11 de julio de 2025, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Dr. David Figueroa Betancourt como Defensor de las Personas con Impedimentos.

La Ley Núm. 158-2015, según enmendada, conocida como "Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado libre Asociado de Puerto Rico", en su Artículo 2.06 creó el cargo de Defensor de las Personas con Impedimentos y estableció que el mismo será responsable de dirigir la Defensoría, supervisar su operación y aprobar los reglamentos que contendrán los criterios y las normas de ésta. El Defensor será nombrado por el Gobernador con

a

0217

el consejo y consentimiento del Senado, y ocupará su cargo por un término de diez (10) años y hasta que su sucesor sea nombrado y juramente. La persona designada deberá ser una persona de reconocida capacidad profesional e independencia de criterio, que posea, al menos, cinco (5) años de experiencia de trabajo y compromiso en la defensa de los derechos de personas con impedimentos, en la lucha por la eliminación de todas las manifestaciones de opresión y marginación y que sea consciente de la necesidad de un análisis continuo de la situación de las personas con impedimentos en Puerto Rico.

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Orden Administrativa 2025-06 aprobada el 27 de enero de 2025, delegó a la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos la investigación del designado.

I. HISTORIAL DEL NOMINADO

El Dr. David Figueroa Betancourt nació en el Municipio de Carolina, donde actualmente reside.

El doctor Figueroa Betancourt completó en el 2003 un Bachillerato en Artes, con concentración en Trabajo Social, de la Universidad del Este, Recinto de Carolina. Luego en el año 2005 alcanzó el grado de Maestría en Trabajo Social de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro. Posteriormente, para el año 2010, obtuvo un grado doctoral en Administración de Programas de Educación Especial de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Del historial profesional del doctor Figueroa Betancourt se desprende que desde el año 2002 y hasta el presente labora como Analista y Colaborador en el Programa Radial *Pa'lante Sin Barreras*, en la emisora WIAC. Luego, respectivamente, del año 2005 y hasta el 2007 trabajó como Coordinador de Acomodo Razonable en la Universidad del Este; y del año 2006 y hasta el 2016 como Consultor de la compañía INEIA. A partir del año 2006 y hasta el 2017 laboró como Profesor Universitario en varias Universidades Privadas de Puerto Rico. Posteriormente, del año 2014 y hasta el 2023 fungió como Director Ejecutivo de la Coalición Amplia de Diversidad



Funcional por la Igualdad; y del año 2019 y hasta el 2021 como Presidente del Consejo Directivo de la Defensoría de las Personas con Impedimentos. A su vez del año 2020 y hasta el 2023 trabajó como Vicepresidente del Consejo Estatal de Vida Independiente. En el año 2022 y hasta el 2023 fungió como Presidente de la Junta de Directores de la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos; y para el año 2022 y hasta el 2024 como Representante de las Personas con Impedimentos en el Comité Asesor de Servicios Legales de Carolina. Durante el año 2024 se desempeñó como Miembro del Instituto de Política Pública Luis A. Ferré, y como Miembro del Comité para Desarrollo y Políticas para Personas con Impedimentos del Gobierno de Puerto Rico. Desde julio del año corriente ocupa la posición de Defensor de las Personas con Impedimentos, mediante un nombramiento en receso realizado por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Jenniffer González Colón.

II. INVESTIGACION DEL NOMINADO

La Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, investigación psicológica e investigación de campo.

(a) Análisis Financiero:

Como parte de la evaluación del nominado al cargo de Defensor de las Personas con Impedimentos, la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos realizó un análisis financiero a través de un Contador Público Autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico, así como del personal de la oficina asignado a estas labores. Dicho análisis financiero fue basado en la documentación sometida por el doctor Figueroa Betancourt. Del resultado de dicha investigación se desprende que el nominado cumple de forma satisfactoria con sus obligaciones contributivas y financieras. Además, de la información presentada por éste, no se desprenden hallazgos materiales y pertinentes con las funciones que el nominado va a ejercer.



(b) Investigación Psicológica:

El Dr. David Figueroa Betancourt fue objeto de una rigurosa evaluación mental y emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado. El resultado concluye que el designado posee la capacidad psicológica para ejercer el cargo al que ha sido nominado y no arroja impedimento psicológico alguno para no recomendar de forma favorable la confirmación del nombramiento de este al cargo de Defensor de las Personas con Impedimentos.

(c) Investigación de Campo:

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Dr. David Figueroa Betancourt cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y Federal.

Como parte de esta investigación de campo fue entrevistado el Dr. David Figueroa Betancourt y varios funcionarios de la Defensoría de las Personas con Impedimentos. Uno de estos funcionarios señaló que conocía de un posible esquema que involucraba al doctor Figueroa, haciendo mención de que el mismo consistía en que un abogado enviaba comunicaciones escritas a entidades privadas y gubernamentales, para luego mediante comunicación solicitar el pago de una cantidad de dinero con el objetivo de llegar a una resolución amistosa a cambio de desistir de la demanda o acción legal por la "*American Disabilities Act*" (Ley ADA). Otros dos empleados de áreas administrativas respaldaron la nominación del Dr. David Figueroa y un tercero indicó que, si es confirmado, trabajaría con él, no obstante, entiende que no está preparado para asumir el cargo.

Durante el proceso de investigación de campo, la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos recibió una comunicación del Dr. Ramón C. Barquín III, Presidente del Centro Unido de Detallistas mediante la cual manifestó su oposición a esta nominación, aludiendo a



actos en los cuales el doctor Figueroa Betancourt ha estado envuelto, que a su juicio laceran las normas morales y éticas que deben distinguir a un profesional de esta gesta. A raíz de dicha comunicación el investigador de campo se comunicó con el Centro Unido de Detallistas, y el mismo fue referido al Lcdo. José Enrico Valenzuela Alvarado quien confirmó conocer del supuesto esquema y tener documentos y el nombre de personas que han sido víctimas del supuesto esquema. El licenciado Valenzuela solicitó comparecer a la vista pública con varios de los comerciantes afectados y dicha petición fue concedida.

III. VISTA PÚBLICA

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos celebró el 25 de septiembre de 2025 una vista pública, en el Salón María Martínez, presidida por el Presidente de la Comisión, Hon. Thomas Rivera Schatz, en la que participaron los Miembros de la Comisión, los cuales tuvieron la oportunidad de interrogar extensamente al designado Defensor de las Personas con Impedimentos Dr. David Figueroa Betancourt.

Los trabajos de la vista pública se dividieron en dos paneles; el primero de ellos estuvo integrado por el Lcdo. José Enrico Valenzuela Alvarado quien representa al Sr. Natanael Lantigua, propietario de *Bebo's BBQ* y otros clientes, particularmente pequeños y medianos comerciantes. Asimismo, compareció propiamente el Sr. Natanael Lantigua. Del mismo modo, compareció la señora Lucy Villanueva Díaz quien es presidenta de *Prima Farmacies* del Centro Comercial *Laguna Gardens*. En un segundo panel, se recibió el testimonio del designado, Dr. David Figueroa Betancourt.

El Lcdo. José Enrico Valenzuela comenzó exponiendo en dicha vista pública que durante los últimos diez años ha estado atendiendo casos judiciales relacionados a los comerciantes. Manifestó que las demandas relacionadas con la Ley ADA presentadas por el Lcdo. José Carlos Vélez Colón contra sus clientes se han convertido en un negocio y que las demandas nunca están precedidas por alguna comunicación extrajudicial, lo que suele ser la norma en este tipo de situaciones, y considera que dicha práctica es una extorsión directa contra los comerciantes, particularmente aquellos pequeños y medianos empresarios.



El licenciado Valenzuela pasó revista sobre cada una de las demandas presentadas, tan reciente como en el mes de julio de 2025, y sostuvo que en muchas de las demandas que se han presentado, figura como demandante el señor David Figueroa Betancourt. En otras, quien comparece como parte demandante es la Coalición Amplia de la Diversidad Funcional por la Igualdad (CADFI), una organización sin fines de lucro y cuyo presidente -adujo Valenzuela- es el doctor Figueroa. El Lcdo. Valenzuela añadió que han recibido cartas del licenciado Vélez Colón con una oferta, en ese entonces cuando Valenzuela representaba a la Panadería España.

Uno de los senadores miembro de la Comisión cuestionó al licenciado Valenzuela si sus clientes emitieron pagos extrajudiciales, y éste expresó que tres (3) de ellos sí, en uno de los casos \$2,750, en otro \$3,000 y en otro de ellos por casi \$5,000 dólares. Ese dinero -adujo Valenzuela- era para el licenciado Vélez Colón. Expuso también Valenzuela que una vez ese acuerdo se concretaba y se pagaba extrajudicialmente, entonces se solicitaba el desistimiento de los casos. No obstante, expresó que nunca se verificaba por parte del licenciado Vélez Colón si se hacían o no las correcciones arquitectónicas, que era en síntesis la súplica de las demandas presentadas.

Otro de los senadores miembro de la Comisión cuestionó si se sabía la cantidad de demandas presentadas por el licenciado Vélez Colón, a lo que el licenciado Valenzuela contestó que tiene constancia, por una decisión del Tribunal de Apelaciones, que al menos más de 100 en el foro estatal, sin contar las que se han presentado a nivel federal.

De otra parte, compareció la Sra. Lucy Villanueva, propietaria de una farmacia en el Centro Comercial de *Laguna Gardens*, quien sostuvo que del Tribunal Federal le llegó una notificación con una demanda, y que previo a recibir dicha demanda, nunca había recibido señalamientos sobre mejoras que debía hacer en su negocio. Por tal razón, empezó a examinar las cámaras, y en ningún momento vio al caballero, refiriéndose al demandante Faustino Betancourt.



Manifestó la señora Villanueva que un abogado se acercó a expresar que podían transar el caso por una cuantía pero que dicho acuerdo debía mantenerse confidencial, y que, si ella no pagaba la cuantía, tenía que pagar por el proceso judicial que podía representar cientos de dólares. A preguntas de un senador miembro de la comisión, la señora Villanueva dijo que el Lcdo. Vélez Colón se comunicó con el abogado de la Sra. Villanueva indicándole una oferta de transacción, pero que no podían hablar de una cantidad. Posteriormente, se dio a conocer en la misma vista pública que el acuerdo transaccional había sido por la cantidad de \$4,000 dólares.

En el turno de comparecencia del Dr. David Figueroa Betancourt, el mismo comenzó exponiendo en dicha vista pública que hace treinta y cinco años la vida le presentó su prueba más transformadora, un accidente cambió su movilidad, pero no su espíritu, y añadió que esa experiencia de cuadriplejía, que pudo haber sido su final, se convirtió en su nuevo comienzo, y le enseñó que las verdaderas barreras no están en los cuerpos, sino en las estructuras que como sociedad construimos o derribamos.

En lo aquí pertinente, el nominado trajo ante la atención los reconocimientos que ha recibido, entre estos, el premio Héroe Sin Límites, el Premio Gloria Alonso, el Premio TRIO Triunfador, la Medalla Carmen D. Rivera de Alvarado, e indicó que los aceptó con humildad, no como mérito individual, sino como testimonio del poder transformador del servicio, y que cada uno representa las voces de aquellos que le han permitido ser su portavoz, las manos que le han ayudado cuando las suyas no podían, y la fe inquebrantable de una comunidad que se niega a ser invisible.

El doctor Figueroa Betancourt expresó que, durante su trayectoria en defensa de los más vulnerables, ha tenido el privilegio de dirigirse a todas las delegaciones de esta Legislatura en múltiples ocasiones, siempre defendiendo los derechos de su comunidad. Asimismo, ha servido voluntariamente en consejos, juntas, coaliciones y organizaciones, porque entiende que el verdadero liderazgo no espera recompensa; busca resultados. Resaltó que su visión para la Defensoría de las Personas con Impedimentos es clara y alcanzable; y que a esos efectos se propone transformar cada barrera en oportunidad, convertir cada “no” en un “todavía no”, hacer

de la accesibilidad no una concesión, sino un derecho innegociable y empoderar a cada persona con impedimentos para que sea arquitecto de su propio destino.

El aquí designado destacó que, en su opinión, a lo largo de más de veinte años ha desarrollado una experiencia profesional y comunitaria incuestionable, con un compromiso probado en las siguientes instituciones: universidades donde ha ejercido como profesor y conferenciante, consejos y juntas de organizaciones comunitarias y profesionales en Puerto Rico y Estados Unidos, organismos gubernamentales y legislativos, donde ha colaborado en iniciativas de política pública en beneficio de las personas con discapacidad y escenarios de consultoría y servicios sociales, trabajando directamente con comunidades y familias para mejorar la accesibilidad y la inclusión.

El doctor Figueroa Betancourt puntualizó que en toda su trayectoria ha procurado demostrar que es un ciudadano común con derechos, con una condición de cuadriplejía que aprendió a defender y hacer valer. Resaltó que, en Puerto Rico, la infraestructura no ha sido diseñada para su comunidad y que para realizar cualquier gestión de la vida cotidiana es un reto, por razón de la falta de accesibilidad y las barreras arquitectónicas que limitan las posibilidades de tener una mejor calidad de vida.

El nominado especificó que bajo el marco legal de la “*American Disabilities Act*” (Ley ADA), las reclamaciones que ha presentado a lo largo de los años se han enfocado exclusivamente en la eliminación de barreras arquitectónicas, tales como rampas, accesos y baños, y siempre con un enfoque colectivo y en beneficio de la comunidad de personas con impedimentos.

En torno a su visión sobre la Defensoría de las Personas con Impedimentos señaló que ha comenzado a implantar una visión renovada; y se propone cumplir los siguientes retos, convertir la Defensoría en un puente educativo y facilitador que acompañe a los sectores públicos y privados en el cumplimiento de la ley, ofreciendo herramientas, orientación y soluciones prácticas; impulsar un enfoque multisectorial de cambio y prevención, donde la educación y la cooperación sean la primera vía, reservando la acción judicial como último recurso y fortalecer



la accesibilidad como política pública integral, de manera que no dependa de litigios aislados, sino de la coordinación y el compromiso de todos los sectores.

Una vez terminada su presentación, el nominado fue cuestionado por un senador miembro de la comisión en torno a si previo a la presentación de las demandas, suscritas por él, por motivo de la Ley ADA o en proceso para transar los casos, si él le exigía a su abogado que le mantuviera informado, a lo que respondió que sí, que lo mantenía informado de los casos, a lo cual el senador ripostó que eso entonces derrotaba la posición del designado que había dicho que no sabía nada de los acuerdos extrajudiciales.

El Presidente de la Comisión cuestionó si en los casos donde el nominado era parte, si su abogado le informaba o no el desarrollo de los casos, a lo cual contestó que sí, que se le mantenía informado, y sobre los pagos que se le hacían al abogado, el designado dijo que nunca supo sobre eso. No obstante, reconoció que el abogado si recibía honorarios, y que llegó a ver informes de los peritos donde hacían referencia a las barreras arquitectónicas.

A preguntas de un senador miembro de la comisión, en torno a las 27 reclamaciones que el nominado realizó por concepto de la Ley ADA, fue cuestionado directamente si en todas había ido al local o no, a lo cual el designado dijo que solo en algunas, y mencionó que por ejemplo, en las relacionadas a las demandas con reclamos sobre los estacionamientos, eso él lo veía desde afuera, y no tenía que entrar. El designado admitió que no recordaba realmente su visita a uno de los locales demandados, en referencia a *Ferrari Gourmet*, aunque sí sabe que ha pasado por el sitio. Confirmó que no recuerda haber ido como tal a muchos de los locales.

Luego de la celebración de esta vista pública el designado, Dr. David Figueroa Betancourt sometió varios documentos adicionales a la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos, entre los que se destaca, una declaración jurada, suscrita por él, con fecha de 29 de septiembre de 2025, donde bajo juramento declaró que nunca ha cometido delito contra persona alguna, ni ha extorsionado ni ha timado a ninguna persona; que participó como demandante en varios pleitos como demandante y co-demandante, en los que se hicieron valer leyes federales y estatales que protegen los derechos de los ciudadanos que padecen de



impedimentos, y que estas participaciones las hizo en su carácter de ciudadano privado y como miembro de la Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad, siendo de manera libre y voluntaria, y sin percibir salario o lucro personal por su participación y que en ninguna ocasión ha participado de esquemas de presión a comerciantes u otras entidades en Puerto Rico para transar los referidos pleitos.

Es importante indicar que la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos recibió múltiples llamadas y comunicaciones de ciudadanos particulares expresándose en torno a la nominación del Dr. David Figueroa Betancourt. Se expresaron a favor muchos miembros de la Coalición Amplia de Diversidad Funcional y se recibieron comunicaciones escritas en apoyo de las siguientes personas, a saber, Sra. Mirta Colon Pellicier, Presidenta de la Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área Metropolitana; Sr. William Santos, Vicepresidente del Comité Timón de las Personas con Impedimentos; Sr. Edwin Cintrón, Productor del programa *Pa'lante sin Barreras*; Sra. Alicia Andújar, Presidenta de la Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad; Sr. John del Valle Burgos, representante de la Corporación Industria de Ciegos; Sra. Milagros Rivera Watterson, Catedrática Jubilada; Sr. Erlyn Pagan Santiago, miembro de la Asociación Pro Bienestar del Ciego y del Sr. José Taboada de Jesús y el Sr. Héctor Reyes, ambos miembros del Movimiento Obrero Estadista.

Por otra parte, se recibieron comunicaciones en contra de la nominación del Dr. David Figueroa Betancourt de las siguientes personas, Dr. Ramón Barquín, Presidente del Centro Unido de Detallistas; Sra. Marnie Marquina, Presidenta de Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños; Dr. Javier Márquez Graciani, Cirujano General de la Región de Mayagüez; Sr. Tomás Ramírez, Representante del Sector Turístico y pasado Presidente de la Asociación de Paradores; Lcdo. José E. Valenzuela Alvarado, Asesor Legal de los comerciantes; Sr. José Rivera y Sra. Annietera Rivera Bonnet, ambos miembros de la Comunidad con Impedimentos.

Cabe destacar que este informe recoge un resumen de la evaluación y análisis del historial personal, profesional, financiero y de la investigación de campo realizada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos. También recoge un resumen de todos los documentos



sometidos a la Oficina como parte del proceso de evaluación y de lo vertido en la vista pública celebrada el 25 de septiembre de 2025.

IV. CONCLUSIÓN

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo, su informe sobre el nombramiento del Dr. David Figueroa Betancourt como Defensor de las Personas con Impedimentos.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos